Организационное обеспечение защиты информации

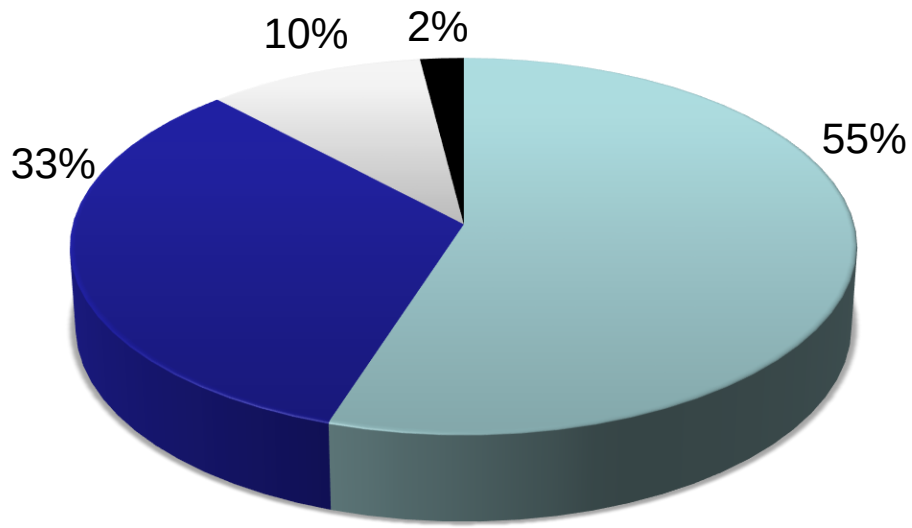
Соколов В.Е.

Законодательный уровень защиты информации

В деле обеспечения защиты информации необходимо сочетать несколько уровней

- Законодательный
- Административный (приказы и другие действия руководства организаций, связанных с защищаемыми информационными системами);
- Процедурный (меры безопасности, ориентированные на людей);
- Программно-технический.

Типовые нарушения требований по организации защиты информации в государственных информационных системах



- отсутствие организационно распорядительных документов
- нарушение порядка эксплуатации СКЗИ
- нарушение, связанные с подготовкой и допуском персонала к СКЗИ
- использование СКЗИ с истекшим сроком действия сертификата соответствия требованиям безопасности информации

Законодательный уровень защиты информации

- Законодательный уровень является главенствующим и направляющим.

- Именно он определят степень секретности информации, а также меры и методы защиты каждого уровня.

Законодательный уровень защиты информации

- Выделяют два направления защиты на законодательном уровне:
  - создающее в обществе негативное отношение к нарушению и нарушителям информации ограниченного действия;
  - вырабатывающее направление защиты информации

Законодательный уровень защиты информации

- На практике оба направления важны и не могут сосуществовать раздельно.

- Для каждого уровня информации создан свой уровень защиты, предусматривающий моральные, физические и программно-технические аспекты защиты.

Законодательный уровень защиты информации

- Самое важное на законодательном уровне создать механизм отношения к информации и мерам её защиты.

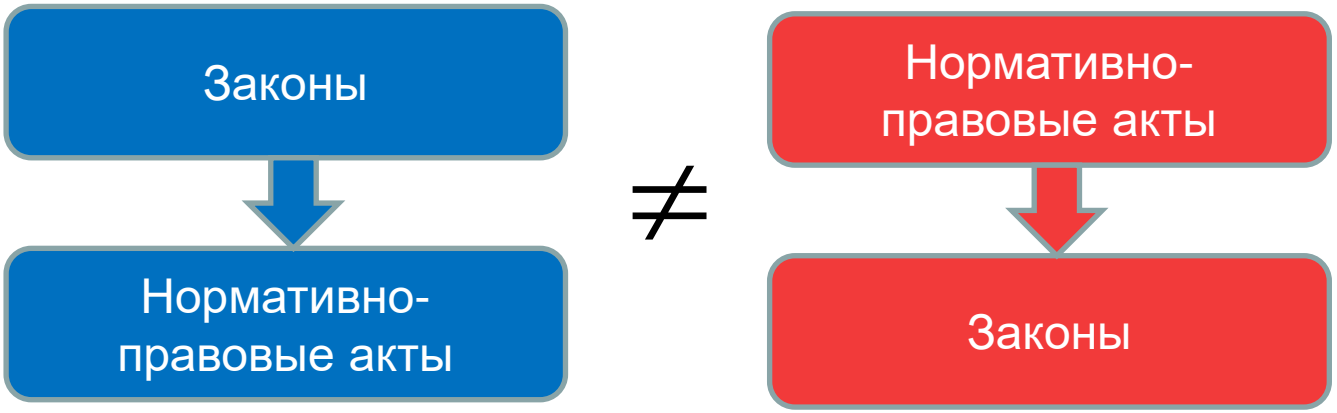
- Законодательный уровень может предопределять появление информации и меры по её защиты, но никак не может отставать.

- Отставание помимо прочих отрицательных моментов грозит к снижению информационной безопасности.

Законодательный уровень защиты информации

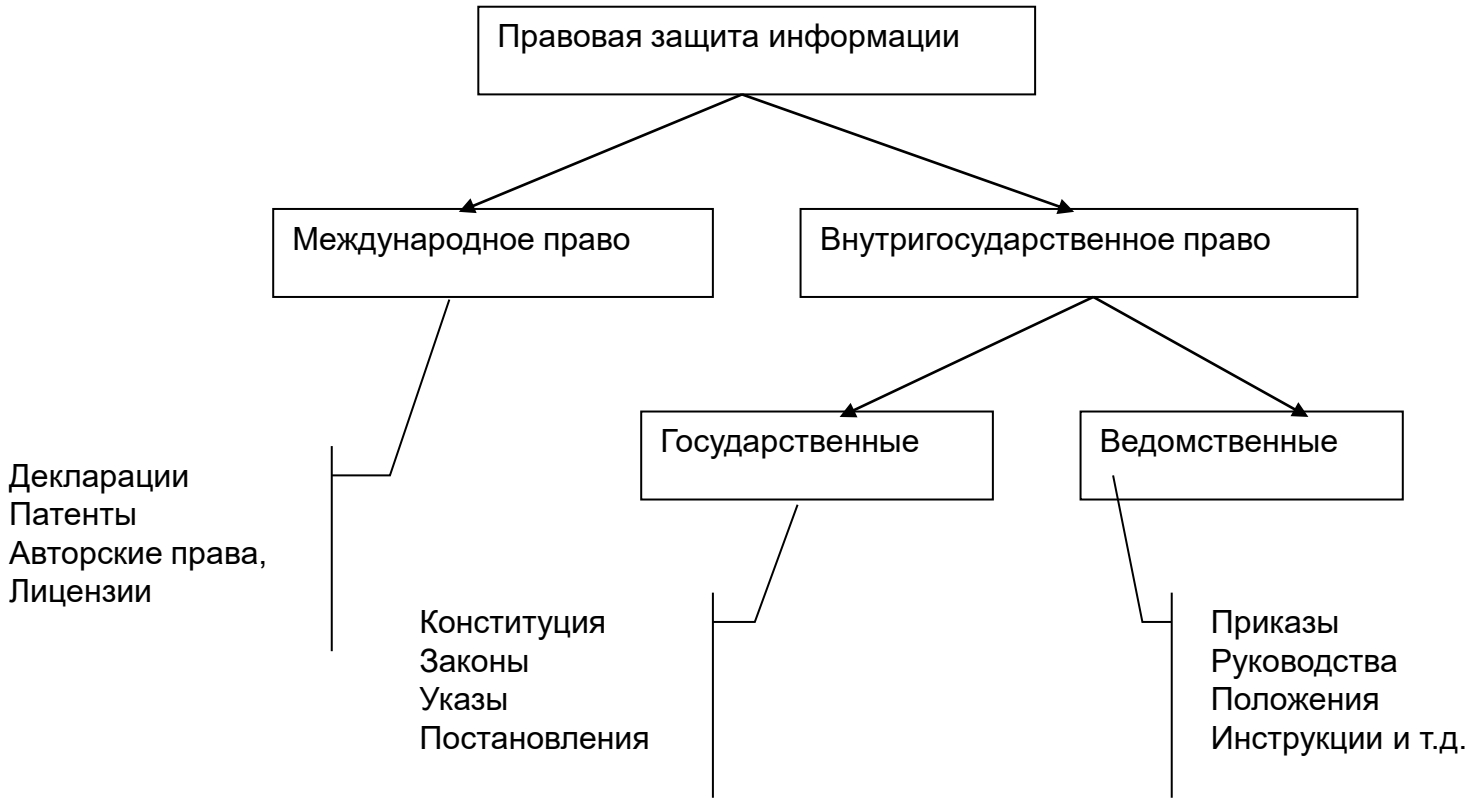
- Правовая защита информации строится на нескольких уровнях, нижний уровень дополняет и конкретизирует верхний в направлении определённого обращения информации.

Законодательный уровень защиты информации



- Нормативно-правовые акты имеют вполне определённую иерархию и «читать» их надо не в любом порядке, а сверху вниз, от закона к приказам федеральных органов государственной власти

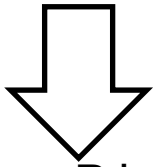
Законодательный уровень защиты информации



Законодательный уровень защиты информации

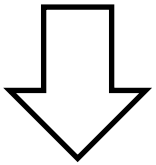
Правовые документы по защите информации

Конституция РФ
Федеральные законы
Указы и распоряжения Президента РФ
Постановления Правительства РФ



Организационно-распорядительные документы по защите информации

Концепции
Положения



Специальные-нормативные документы по защите информации

Государственные стандарты
Специальные нормативные документы

Законодательный уровень защиты информации

- Основу законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности составляет:
  - Конституция Российской Федерации,
  - Федеральные законы,
  - а также ряд нормативно-правовых актов Президента и Правительства, устанавливающие национальные доктрины Российской Федерации в области безопасности и определяющие политику государства в данной сфере.

Законодательный уровень защиты информации

- Основным законом Российской Федерации в области информационной безопасности является **Конституция РФ** принятая 12.12.1993.

- Это основополагающий документ, на основании которого информацию можно разделить на два вида ***общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа***, а также определить способы её распространения и защиты.

Законодательный уровень защиты информации

Статья 1

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статья 4

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

Законодательный уровень защиты информации

Статья 8

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Статья 15

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Законодательный уровень защиты информации

Статья 23

1. Каждый имеет право на *неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну*, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 29

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Законодательный уровень защиты информации

- **Статья 41** гарантирует право на знание фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, **Статья 42** - право на знание достоверной информации о состоянии окружающей среды.

- В принципе, *право на информацию* может реализовываться средствами бумажных технологий, но в современных условиях наиболее практичным и удобным для граждан является создание соответствующими законодательными, исполнительными и судебными органами информационных серверов и поддержание доступности и целостности представленных на них сведений, то есть обеспечение их (серверов) информационной безопасности.

Законодательный уровень защиты информации

- Основные цели и задачи защиты информации в РФ определены в **Доктрине информационной безопасности РФ (от 05.12.2016)**, а средства и методы их достижения представлены в **Стратегии национальной безопасности РФ (от 02.07.2021)**.



Законодательный уровень защиты информации

- Все остальные законы, подзаконные акты, руководящие документы, положения и инструкции **являются инструментами достижения** поставленных целей через реализацию принятой стратегии

Законодательный уровень защиты информации

- **Доктрина** представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности страны в **информационной сфере**

- под **информационной сферой** подразумевается совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в Интернете, сетей связи, ИТ, субъектов, деятельность которых связана с обработкой информации, развитием и использованием указанных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений.

Законодательный уровень защиты информации

- В доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены **стратегические цели и основные направления** обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических **национальных приоритетов (интересов) РФ**

Законодательный уровень защиты информации

- **Национальные интересы** РФ в информационной сфере - объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в части, касающейся **информационной сферы**

- **Угроза информационной безопасности** РФ - совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в **информационной сфере**

Законодательный уровень защиты информации

- Под **информационной безопасностью** РФ понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются
  - реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина,
  - достойные качество и уровень жизни граждан,
  - суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации,
  - оборона и безопасность государства.

Законодательный уровень защиты информации

- Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние **информационной безопасности**, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях,

- Одновременно с этим усиливается деятельность организаций, осуществляющих **техническую разведку** в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса

Законодательный уровень защиты информации

- Происходит расширение масштабов использования «спецслужбами отдельных государств» средств оказания **информационно-психологического воздействия**, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств

- Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Законодательный уровень защиты информации

- Кроме того, в доктрине расписываются угрозы, связанные с использованием ИТ террористическими и экстремистскими организациями, а также киберпреступниками — в кредитно-финансовой сфере и в области, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны

Законодательный уровень защиты информации

- **Задачами госорганов** в рамках деятельности по обеспечению информационной безопасности определены **защита прав** и **законных интересов** граждан и организаций в информационной сфере, **прогнозирование и обнаружение** информационных угроз, **определение приоритетных направлений** их предотвращения и ликвидации последствий их проявления.

- Также задачами госорганов является **укрепление вертикали управления** и централизация сил обеспечения информационной безопасности на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне объектов информатизации, операторов информационных систем и сетей связи.

Законодательный уровень защиты информации

- **Стратегия национальной безопасности РФ** - является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты РФ, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ на долгосрочную перспективу.
- С учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской Федерации и в мире ее национальными интересами на современном этапе являются:
  - сбережение народа России
  - защита конституционного строя
  - поддержание гражданского мира и согласия в стране
  - развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия
  - …

Законодательный уровень защиты информации

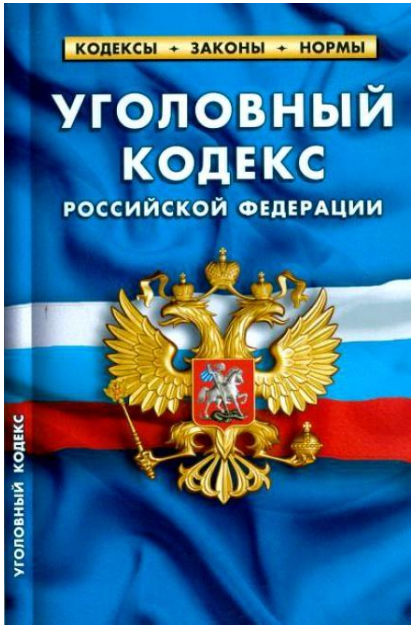
- Обеспечение и защита национальных интересов РФ осуществляются за счет концентрации усилий и ресурсов на реализации следующих стратегических национальных приоритетов:
  1) сбережение народа России и развитие человеческого потенциала;
  2) оборона страны;
  3) государственная и общественная безопасность;
  4) **информационная безопасность**;
  5) экономическая безопасность;
  6) научно-технологическое развитие;
  7) экологическая безопасность и рациональное природопользование;
  8) защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти;
  9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество.

Законодательный уровень защиты информации

- Целью обеспечения информационной безопасности является укрепление суверенитета РФ в информационном пространстве.
- Достижение цели обеспечения информационной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение следующих задач:
  - формирование безопасной среды оборота достоверной информации, повышение защищенности информационной инфраструктуры Российской Федерации и устойчивости ее функционирования;
  - развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз информационной безопасности Российской Федерации, определения их источников, оперативной ликвидации последствий реализации таких угроз;
  - развитие сил и средств информационного противоборства;
  - …

Законодательный уровень защиты информации

- Весьма продвинутым в плане информационной безопасности является **Уголовный кодекс Российской Федерации**.



Законодательный уровень защиты информации

- **Глава 28** - "Преступления в сфере компьютерной информации" - содержит три статьи:

  – статья 272. ***Неправомерный доступ к компьютерной информации*** – связана с посягательствами на конфиденциальность;

  – статья 273. ***Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ*** – связана с вредоносным ПО;

  – статья 274. ***Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей*** – с нарушениями доступности и целостности, повлекшими за собой уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ.

Законодательный уровень защиты информации

- **Статья 138** УК РФ, защищая конфиденциальность персональных данных, предусматривает наказание за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

- **Статья 183** УК РФ, является аналогом предыдущей статьи и предназначена для банковской и коммерческой тайны.

Законодательный уровень защиты информации

- Статья 137 УК РФ. ***Нарушение неприкосновенности частной жизни*** – Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации

- Статья 159 УК РФ. ***Мошенничество –*** есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

Законодательный уровень защиты информации

- А если забить болт на требования?

1. Административная ответственность
   - Статьи 13.11, 13.12, 19.5, 19.7 КоАП
   - Статья 13.13 КоАП

2. Уголовная ответственность
   - Статьи 137, 138, 159, 183 УК РФ
   - Статьи 272-274 УК РФ
   - Статья 171 УК РФ

3. Дисциплинарная ответственность
   - Статьи 81, 90, 159, 237 ТК РФ

4. Гражданская ответственность
   - Статья 1095 ГК РФ

Но правоприменительная практика не очень большая!